

1004853-70.2022.8.26.0032

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Anulação de Débito Fiscal

Magistrado: José Daniel Dinis Gonçalves

Comarca: Araçatuba

Foro: Foro de Araçatuba

Vara: Vara da Fazenda Pública

Data de Disponibilização: 15/12/2022

... propriedade, decorrente de furto ou roubo, ao que se equipara a perda total do automóvel por força de sinistro:

Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Araçatuba

Foro de Araçatuba

Vara da Fazenda Pública

Rua XV de Novembro 295, Araçatuba - SP - cep 16010-030

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1004853-70.2022.8.26.0032 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1004853-70.2022.8.26.0032

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Anulação de Débito Fiscal

Requerente:

Espólio de Adriano Colombo Massaroto

Requerido:

DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Daniel Dinis Gonçalves

Vistos.

Trata-se de ação anulatória de débito fiscal interposta em face de FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO, alegando, em síntese, perda total de veículo em decorrência de acidente de trânsito em 03/12/2020 e indevida a cobrança de IPVA. Requer a anulação dos débitos de IPVA, bem como, baixa do veículo por perda total. Juntou documentos.

Citada, a requerida não apresentou defesa.

Decido.

O feito comporta julgamento no estado em que se encontra, tendo em vista a desnecessidade da produção de prova oral.

Embora revel o ente estatal, em se tratando de pessoa jurídica de direito público, considerando tratar-se de direito indisponível, não incidem os efeitos da revelia. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA REVELIA E PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS NARRADOS PELO AUTOR FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL DIREITO DISCUTIDO INDISPONÍVEL INTERESSE PÚBLICO - ART. 345, II CPC - JURISPRUDÊNCIA DO C. STJREVELIA AFASTADA (TJSP - Apelação nº 1004610-29.2017.8.26.0024).

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. REVELIA. EFEITOS. FAZENDA PÚBLICA. INAPLICABILIDADE. ART. 320, INCISO II, DO CPC. 1. Não se aplica à Fazenda Pública o efeito material da revelia - presunção de veracidade dos fatos narrados pelo autor - pois seus bens e direitos são considerados indisponíveis, aplicando-se o artigo 320, II, do CPC. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no RESp 1288560/MT).

O pedido é procedente.

É ponto incontroverso nos autos o sinistro, com perda total do veículo descrito na inicial (fls. 41 e 71).

O art. 14, da Lei nº 13296/08 preceitua a dispensa ao pagamento do imposto quando ocorrer a privação dos direitos da propriedade, decorrente de furto ou roubo, ao que se equipara a perda total do automóvel por força de sinistro:

Artigo 14 - Fica dispensado o pagamento do imposto, a partir do mês da ocorrência do evento, na hipótese de privação dos direitos de propriedade do veículo por furto ou roubo, quando ocorrido no território do Estado de São Paulo, na seguinte conformidade:

(...)

2º - O Poder Executivo poderá dispensar o pagamento do imposto incidente a partir do exercício seguinte ao da data da ocorrência do evento nas hipóteses de perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora do território paulista, por sinistro ou por outros motivos, previstos em regulamento, que descaracterizem o domínio ou a posse.

Não se pode perder de vista que o IPVA tem por fato imponible tributário a propriedade de veículo automotor. Ocorrendo o sinistro do veículo, perda total por danos ou roubo/furto, há o perecimento da coisa (art. 1275 do CC), deixando de existir a propriedade sobre o veículo e não mais subsistindo o fato gerador do IPVA, sendo descabido, portanto, o lançamento fiscal nos exercícios subsequentes.

Não há que se falar em imprescindibilidade da comunicação do sinistro aos órgãos competentes para que ocorra a dispensa do imposto, uma vez que a ocorrência da perda total afasta o próprio fato gerador do tributo.

Nesse sentido, a jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo:

IPVA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DÉBITO - VEÍCULO QUE SOFREU PERDA TOTAL EM RAZÃO DE FURTO E POSTERIOR INCÊNDIO - DESCARACTERIZAÇÃO DA PROPRIEDADE - INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR - O IPVA tem a propriedade de veículo automotor como fato gerador, dispensando-se seu pagamento se ocorrer perda total do veículo por furto, roubo, sinistro ou outro motivo que descaracterize o seu domínio útil ou a sua posse - Sentença de procedência da ação mantida. Recurso não provido. (Apelação nº 0018250-09.2012.8.26.0278);

MANDADO DE SEGURANÇA - ANULAÇÃO DE DÉBITO TRIBUTÁRIO - IPVA - Veículo furtado - Perda do domínio do bem - Previsão legal expressa na Lei Estadual 13.296/08 e no Decreto Estadual 40.486/96 - Hipótese de incidência tributária não ocorrida -

Inexistência de fato imponible diante da retirada compulsória do domínio e posse do veículo - Impossibilidade de cobrança tributária - Sentença de procedência - Recursos oficial e da Fesp não providos. (Apelação / Reexame Necessário nº 1019673-14.2014.8.26.0602);

IPVA. Veículo sinistrado. Dispensa do recolhimento do tributo. Perda total do veículo. Indenização por dano moral. Cabimento. Protesto indevido. Aborrecimento que supera o mero cotidiano. Valor reparatório condizente ao caso concreto. Precedentes. Sentença mantida. Recursos conhecidos e não providos. (Apelação nº 1000257-82.2016.8.26.0572).

Assim, é evidente que a incidência do IPVA perante o requerente é indevida a partir de 03/12/2020, bem como as consequências do seu não pagamento.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e o faço para determinar ao Requerido que proceda a baixa do registro do veículo indicado na inicial e declarar a inexigibilidade do pagamento do IPVA do referido veículo, referente ao exercício de 2021 e seguintes, determinar o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa respectiva e do registro em órgãos de proteção de crédito, extinto o processo, com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Sucumbente, arcará a ré com pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados estes em 10% sobre o valor atualizado da causa.

P.I.

Araçatuba, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA